

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון

5901/25/פ

הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון – הכרה בעבודה בפנימיות לילדים ונוער בסיכון כעבודה מועדפת ומתן הטבות), התשפ"ה–2025

- מטרה 1. מטרת חוק זה היא לעודד חיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי, קהילתי או לאומי-אזרחי להשתלב בעבודה חינוכית וטיפולית בפנימיות לילדים ונוער בסיכון, באמצעות הכרה בעבודה זו כעבודה מועדפת, במטרה לתת מענה למחסור החמור בכוח אדם איכותי במסגרות אלה, ולהבטיח את איכות הטיפול והשיקום הניתנים לילדים ונוער שהוצאו מבתיים בשל נסיבות קשות.
- תיקון סעיף 1 2. בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד–1994¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "מכינה קדם-אקדמית" יבוא :
- "פנימייה לילדים ונוער בסיכון" – מסגרת חוץ-ביתית שהוכרה על ידי משרד הרווחה והביטחון החברתי או משרד החינוך, המיועדת לילדים ונוער בסיכון שהוצאו מבתיים בצו בית משפט או בהסכמת הוריהם, ומטרתה לספק להם בית, טיפול ושיקום;".
- הוספת סעיף 7ג 3. אחרי סעיף 7ב לחוק העיקרי יבוא :
- "מענק לחייל ג.7. (א) חייל משוחרר זכאי למענק כאמור בסעיף משוחרר העובד 174(ג) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], בפנימייה לילדים התשנ"ה–1995², אם התקיימו בו כל אלה : ונוער בסיכון
- (1) הוא עבד בעבודה חינוכית וטיפולית בתפקיד מדריך בפנימייה לילדים ונוער בסיכון, במשרה מלאה, במשך שישה חודשים לפחות ;

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 132.

² ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

(2) עבודתו כאמור בפסקה (1) החלה בתוך 24 חודשים מיום שחרורו; במניין הימים לא ייספר שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע או שירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008.³

(ב) חייל משוחרר שעבד בעבודה כאמור בסעיף קטן (א)(1) במשך 12 חודשים לפחות, יהיה זכאי לתוספת של 20% על המענק שנקבע כאמור בסעיף קטן (א).

(ג) שר העבודה, בהתייעצות עם שר הביטחון, יקבע כללים לעניין הוכחת העבודה לצורך קבלת המענק לפי סעיף זה.

הוספת סעיף 14א 4. אחרי סעיף 14 לחוק העיקרי יבוא:

"הכשרה מקצועית 14א. (א) חייל משוחרר העובד בפנימייה לילדים ונוער למדריכים בסיכון כאמור בסעיף 7ג, יהיה זכאי להשתתף בפנימיות בתוכנית הכשרה מקצועית למדריכים, שתוכר לצורך לימודים אקדמיים בתחומים רלוונטיים.

(ב) שר החינוך, בהתייעצות עם שר הביטחון, שר הרווחה והביטחון החברתי והמועצה להשכלה גבוהה, יקבע את תוכנית ההכשרה ואת מוסדות הלימוד שיכירו בה לצורך צבירת נקודות זכות אקדמיות."

תיקון סעיף 19ב 5. בסעיף 19ב לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב) חייל משוחרר העובד בפנימייה לילדים ונוער בסיכון כאמור בסעיף 7ג במשך תקופה של 12 חודשים לפחות, יהיה זכאי להעדפה בקבלה למעונות סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה ולהנחה בשכר הדירה במעונות אלה, בהתאם לכללים שיקבע שר החינוך בהתייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה.

(ג) חייל משוחרר שעבד בפנימייה לילדים ונוער בסיכון כאמור בסעיף 7ג במשך תקופה של 12 חודשים לפחות, זכאי להשתתף בקורסי הכשרה מקצועית מטעם האגף להכשרה מקצועית של משרד העבודה בעדיפות על פני מועמדים אחרים, ובהנחה של 25% מעלות כל קורס, ובלבד שהקורס החל בתוך חמש שנים מיום שחרורו."

³ ס"ח התשס"ח, עמ' 502.

דברי הסבר

בישראל יש אלפי ילדים החל מגיל הינקות, שהוצאו מביתם בעקבות הזנחה קשה, התעללות והיעדר תפקוד הורי קיצוני. ילדים אלה מגיעים למסגרות חוץ-ביתיות, לעיתים קרובות ללא עורף משפחתי, כאשר המסגרת החוץ-ביתית מהווה עבורם תחליף בלעדי לביתם השבור. תפקידן של המסגרות החוץ-ביתיות הוא לספק בית לילדים אלה ובנוסף להוביל תהליך של שיקום נפשי, על מנת שיגדלו להיות אזרחים מתפקדים המשולבים בחברה הנורמטיבית בישראל.

משימת הטיפול בילדים שעברו מאורעות חיים טראומטיים הינה מורכבת, דורשת כוחות נפש רבים וכן רמה גבוהה של תבונה ונכונות. העבודה במסגרות אלו כוללת משמרות בערבים, שבתות, חגים ולילות, ועיסוק בחיי הילדים אף מעבר לשעות העבודה הרבות. המשמרות הן אינטנסיביות מבחינה פיזית ונפשית ודורשות ארגון ואחזקת סדר יום התואם סדר יום של בית המכיל ילדים בעלי צרכים מיוחדים.

לאור האופי התובעני של העבודה והשכר הנמוך המוצע, קיים קושי משמעותי בגיוס מדריכים, שהם הדמויות המרכזיות בטיפול בילדים. המחסור החמור בכוח אדם מקצועי ואיכותי פוגע ביכולת לספק לילדים את הטיפול לו הם ראויים ובכך נפגע תהליך השיקום שלהם. פגיעה זו משפיעה הן על הילדים עצמם והן על החברה הישראלית בכללותה.

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי), קובע מענק כספי מיוחד לחיילים משוחררים העובדים בעבודות נדרשות ("עבודה מועדפת") במשק, במטרה לעודד השתלבות בעבודות אלה, על בסיס רשימה של עבודות שנקבעו לשם כך.

הצעת חוק זו מבקשת להכיר בעבודה בפנימיות לילדים ונוער בסיכון כעבודה מועדפת במסגרת חוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד–1994, על מנת לעודד צעירים, לאחר שירותם הצבאי, הלאומי, הקהילתי או הלאומי-אזרחי, להשתלב בעבודה זו ולתרום לשיקומם של ילדים ונוער בסיכון. כך, חייל משוחרר העובד בתפקיד של מדריך בפנימיות לילדים ונוער בסיכון במשרה מלאה, לתקופה של שישה חודשים לפחות בתוך שנתיים מיום שחרורו מצבא הגנה לישראל או משירות לאומי-אזרחי, יהיה זכאי למענק הקבוע לעבודה מועדפת בחוק הביטוח הלאומי. במידה והחייל המשוחרר עבד כאמור לתקופה של 12 חודשים לפחות, יהיה זכאי לתוספת בשיעור של 20% למענק שהוא עתיד לקבל.

עוד מוצע לקבוע כי חייל משוחרר העובד בפנימייה לילדים ונוער בסיכון כאמור, יהיה זכאי להשתתף בתוכנית הכשרה מקצועית למדריכים, שתוכר לצורך לימודים אקדמיים בתחומים רלוונטיים. כמו כן, במידה ויעבוד לתקופה של 12 חודשים לפחות יהיה זכאי להעדפה בקבלה למעונות סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה ולהנחה בשכר הדירה במעונות אלה ולהשתתף בקורסי הכשרה מקצועית מטעם האגף להכשרה מקצועית של משרד העבודה בעדיפות על פני מועמדים אחרים, בהנחה של 25% מעלות כל קורס, ובלבד שהקורס החל בתוך חמש שנים מיום שחרורו.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ג בסיוון התשפ"ה (09.06.2025)